



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/707/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין
מאיר פורת

אהרוני תנחום

המבקש:
(התובע)

באמצעות ב"כ: עו"ד צור רותם

נגד

נציגות הבית המשותף ברחוב יוסף פפר 16 פתח
תקווה

המשיבה:
(הנתבעת)

באמצעות ב"כ: עו"ד שוורץ עדי

החלטה

לפניי בקשה לפי סעיף 6 לפקודת בזיון בית המשפט (להלן – "הפקודה" או "פקודת
הבזיון"), לכוף הנתבעת בקנס או במאסר, לקיים פסק דין שניתן נגדה בתאריך
10.6.2021.

יצוין כי בקשה זו הועברה אלי, בהתאם לסעיף 79(א) לחוק בתי המשפט [נוסח
משולב], התשמ"ד - 1984, על ידי כבוד סגנית הנשיאה, השופטת שלהבת קמיר-וייס,
מבית המשפט השלום בפ"ת.

הרקע בקצרה:

1. עניינו בבית המשותף ברחוב פפר 16 פתח תקווה, הרשום בפנקס הבתים
המשותפים מתאריך 14.12.2004, והמוכר כחלקה 66 בגוש 6324 (להלן –
"הבית המשותף").

2. הבית המשותף מורכב ממבנה אחד בן ארבע קומות ו – 12 יחידות. לבית
תקנון מוסכם מתאריך 14.12.2004 (להלן – "התקנון המוסכם").



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/707/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

3. המבקש, אהרוני תנחום (להלן – "התובע") הוא הבעלים של דירה המוכרת כתת חלקה 10, המצויה בקומה הרביעית ובגג הבית המשותף.

4. המשיבה היא נציגות הבית המשותף ברחוב יוסף פפר 16 פתח תקווה (להלן – "הנתבעת" או "הנציגות").

תמצית טענות התובע בבקשה

5. בתאריך 10.6.2021 ניתן פסק דין (להלן – "פסק הדין") אשר במסגרתו הוחלט ליתן צו עשה המחייב את הנתבעת לתקן את הליקויים ברכוש המשותף בתוך 45 יום ממועד מתן פסק הדין.

6. בתאריך 7.10.2021 הגיש התובע את הבקשה שבכותרת (להלן – "הבקשה") לפי סעיף 6 לפקודה, במסגרת הבקשה ציין כי בניגוד לאמור בפסק הדין העבודות טרם בוצעו ובלית ברירה מוגשת בקשה זו.

7. הנציגות באמצעות מר תומר חדד פנתה ל – "טל טאובר שיפוץ איטום בניה ואחזקות מבנים בע"מ" לביצוע העבודות. העבודות המצומצמות לא בוצעו בהתאם לאמור בפסק הדין.

8. אין להתעלם מכך שהעבודות בוצעו כחודש לאחר המועד הקבוע לגמר ביצוען בפסק הדין.

9. בפסק הדין ניתנו הוראות מפורשות לתיקון הליקויים, אך עם זאת, נראה כי תומר חדד (נציג ועד הבית לשעבר) שם עצמו בנעלי מהנדס והוא זה שנתן לעובדי חברת טל טאובר הוראות איפה ואיך לבצע את העבודות.

10. בשל אי נכונות הנתבעת להשלים ולבצע את האמור בפסק הדין, יש לאכוף על הנתבעת את פסק הדין מכוח פקודת בזיון בית המשפט.

11. לפיכך, יש להטיל על הנתבעת קנס או להורות לה בכל דרך אחרת למלא אחר פסק דינו של המפקח. כמו כן, יש להטיל על הנתבעת את הוצאות הבקשה לרבות שכר טרחת עורך דין.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/707/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

תמצית טענות הנתבעת בתגובתה

12. יש לדחות את הבקשה בדבר בזיון בית המשפט על הסף, פסק הדין בוצע ונזקי התובע הוסדרו ותוקנו.

13. התובע מנצל לרע את הערכאה השיפוטית ופועל ברדיפה דווקנית נגד הנציגות. אין חולק כי נכון למועד הגשת הבקשה לפי סעיף 6 לפקודה, אף אם באיחור של חודש העבודות בוצעו ונערכו באופן מקצועי, בהתאם להוראות אשר ניתנו בחוות הדעת.

14. לא נשמעו כל טענות של התובע בדבר "הגדלת נזקיו" למעט החשש הלכאורי והתיאורטי בגוף הבקשה וזאת מפני שכל הליקויים האמורים בחוות הדעת תוקנו בפועל.

15. כפי שהוצע לתובע, יש להשלים את דוח המפקח אשר יבחן ויקבע את תקינות העבודות שבוצעו.

16. לפיכך, יש להורות על דחיית הבקשה תוך חיוב התובע בהוצאות.

מהלך הדיון

17. בתאריך 14.3.2022 הגישה הנתבעת בקשה שכותרתה "בקשה מוסכמת לדחיית מועד דיון", במסגרת בקשתה ציינה כי הצדדים מסכימים לבדיקת מומחה מטעם חברת נזק-ליק לאבחון עדכני של העבודות שבוצעו – מול הוראות פסק הדין.

18. בתאריך 25.5.2022 הגישה הנתבעת בקשה שכותרתה "בקשה לדחיית הבקשה לביזיון בית המשפט", במסגרת הבקשה ציינה כי לאור קביעת המומחה המוסכם בחוות דעתו אשר קבע כי הליקויים האמורים בפסק הדין נמצאו תקינים ובכפוף להוראות ולדרישות בחוות הדעת, יש לדחות את הבקשה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/707/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

19. בתאריך 30.5.2021 הודיע התובע כי הוא מתנגד לבקשה מן הטעם שאין מדובר בחוות דעת, אלא שהמסמך מתיימר להיות חוות דעת ומעלה תהיות שאינן מתיישבות עם העובדות כפי שהן בפועל.

20. בתאריך 1.6.2022 התקיים דיון בבקשה במעמד הצדדים (להלן – "הדיון", במסגרת הדיון נשמעו טענות הצדדים. לאחר דין ודברים ביקשו הצדדים שהות של מספר ימים כדי להודיע האם הגיעו להסכמות שיש בהם כדי לייתר את המשך ההליך. לפיכך, הוחלט כי עד לתאריך 12.6.2022 על הצדדים להגיש הודעת עדכון האם הגיעו להסכמות כאמור.

21. בתאריך 13.6.2022 הגיש התובע בקשה לפיה, המפקח מתבקש למנות מומחה מכריע או לאפשר לתובע להגיש שאלות הבהרה למומחה או שניהם.

22. בתאריך 13.6.2022 התקבלה תגובת הנתבעת לבקשת התובע. במסגרת תגובתה ציינה כי בקשת התובע מוגשת בניגוד להוראותיו של כבוד המפקח ובניסיון לערוך מקצה שיפורים ומחטף שיפוטי והכול בחוסר תום לב מוחלט.

23. בתאריך 22.6.2022 ניתנה החלטתי בעניין בקשת התובע, במסגרת ההחלטה ציינתי כי לאחר ששקלתי את טענות הצדדים החלטתי לאפשר לתובע לשלוח מספר שאלות הבהרה למומחה עליו הסכימו הצדדים.

24. בתאריך 6.7.2022 הגיש התובע את שאלות ההבהרה מטעמו. בתאריך 4.9.2022 הגיש המומחה מענה לשאלות ההבהרה, מעיון בתשובותיו של המומחה לשאלות ההבהרה נראה כי חוות דעתו העיקרית נותרה בעינה.

25. בהתאם להחלטתי, קבעתי כי הצדדים יגישו את סיכומיהם בכתב. אביא להלן את עיקר טענות הצדדים בסיכומיהם.

תמצית טענות התובע בסיכומיו



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/707/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

26. בשאלות ההבהרה נשאל המומחה – מהן הפעולות אשר בוצעו כדי לתקן את הליקוי – "תיקון חדירת מים עקב כשלי איטום סביב קולטני/ פתחי ניקוז הגג המשותף". ובתשובתו ענה תשובה לא עניינית בדבר בדיקת הליקויים.

27. כאשר נשאל המומחה האם בוצעה בדיקת הצפה, הודה כי לא בוצע מבחן הצפה מאחר שמדובר בשטח כללי של הבית עם דירה בגובה 0 ובדיקה כזו עלולה לגרום נזקים בשטח הגג.

28. המומחה מטעה את כבוד המפקח וזאת מפני שהתקן קובע שאפשר לעשות בדיקת הצפה ש"רום מי ההצפה לא יהיה קטן מ - 50 מ"מ מעל לרום גובה יותר". מתמונות שצורפו בעמודים 5-6 לחוות הדעת אפשר ללמוד כי גובה הגדר הוא 20 ס"מ, ולכן אפשר לבצע בדיקת הצפה. הדירה מצויה מתחת לגג ואינה בגובה 0 עם הגג המשותף.

29. המומחה רשם כי ביצע בדיקת הצפה באמצעות מים שנמזגו מבקבוק על פתח הניקוז. יש לציין כי אין מדובר בבדיקת הצפה על פי הוראות התקן הישראלי.

30. העבודות לא תוכננו על ידי איש מקצוע מורשה ומיומן בביצוע עבודות אלה, אלא על ידי תומר חדד שהיה הנציגות הקודמת ובחר להביא את טל טאובר מטעמי חיסכון. לא בכדי טל טאובר ציין כי הוא לא נותן אחריות על האיטום ומר חדד חתם על כך. כמו כן, העבודות לא בוצעו בפיקוח מומחה מהנדס בתחום האיטום. כמו כן, סעיף 24 לפסק הדין קבע כי על התובע להציג חוות דעת מומחה לעניין פיקוח על ביצוע העבודות ותקינותן תוך 15 יום מגמר ביצוע העבודות אך דבר זה לא נעשה.

31. לפיכך, נראה כי הנציגות לא קיימה את פסק הדין ולכן המפקח מתבקש לקנוס את הנתבעת, ולהורות לה לקיים את פסק הדין. כמו כן, יש להטיל על הנתבעת את הוצאות הבקשה, לרבות שכ"ט עו"ד ועלות חוות דעתו של המומחה המוסכם.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/707/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

תמצית טענות הנתבעת בסיכומיה

32. במסגרת ניסיון הצדדים לסיום המחלוקת ביניהם הוסכם על זימון מומחה מוסכם ומכריע אשר יבחן האם הליקויים ברכוש המשותף נשוא חוות הדעת בוצעו באופן תקין.

33. ממצאי חוות הדעת חד משמעיים: "כלל הליקויים אשר צוינו בחוות הדעת במסגרת הרכוש המשותף, נבדקו ונמצאו תקינים/ בוצעו כראוי ובצורה מקצועית בכפוף להורות ודרישות חוות הדעת."

34. משלא עלו ממצאי חוות הדעת עם גרסת התובע – החל כופר בכשירות המומחה וממצאי חוות הדעת שאותו ביקש התובע בעצמו.

35. אין חולק כי נסתם הגולל על כל טענות התובע, וכי הבקשה לפי סעיף 6 לפקודה מוגשת משיקולים זרים כהליך סרק ודינה להידחות על הסף תוך חיוב התובע בהוצאות הנתבעת.

36. אין כל זיקה בין הוצאות התובע שצורפו לסיכומיו לבין מהות ההליך דנן. נראה כי הוצאות אלו צורפו לתיק בניסיון חסר תום לב להתעשר על גב הנתבעת. לפיכך, הנתבעת מתנגדת להוצאות הנטענות בסיכומי התובע.

37. בהתאם לאמור, המפקח על רישום מקרקעין מתבקש להורות על דחיית הבקשה לפי סעיף 6 לפקודה ולחייב את התובע בהוצאות הנתבעת הכוללים שכר טרחת עורך דין ועלות חוות דעתו של המומחה המוסכם.

דיון והכרעה

38. לאחר שעיינתי היטב בטענות הצדדים ובחוות דעתו של המומחה המוסכם, וכמו כן שמעתי ושקלתי את טענות הצדדים, הגעתי למסקנה כי דין הבקשה לפי סעיף 6 לפקודה **להידחות**. אביא להלן את נימוקי החלטתי.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/707/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

39. ראשית, הליך לפי פקודת בזיון בית משפט נחשב הליך אכיפה קיצוני, וזאת מפני שהסנקציה הקבועה לצידו, קנס או מאסר, עשויה להיות קשה ופוגענית (רע"א 2389/22 **חברת פריימן הפקות בע"מ נ' גל ביתר שירותי פרסום והפקות בע"מ**, בפסקה 12 (נבו 21.07.2022)).

40. כמו כן, נאמר לא פעם כי מדיניות שיפוטית ראויה מחייבת כי מנגנון זה יופעל במשורה ובמקרים חריגים בלבד (רע"א 3888/04 **שרבט נ' שרבט פ"ד נט(4) 49**, פסקה 12 (2004)), (להלן – "**עניין שרבט**") ; בג"ץ 4299/13 **עופר ברקוביץ נ' שר האוצר**, פסקה 8 (נבו 07.05.2015)). עם זאת, חשוב להדגיש כי תכליתו של סעיף 6 לפקודה היא ליצור כלי אכיפה יעיל ומרתיע של צווי בית-המשפט.

41. בהתאם לגישה בפסיקה השימוש בסעד אכיפה קיצוני זה ייעשה רק לאחר שמוצו הליכים חלופיים שפגיעתם במפר פחותה [ראו רע"א 3888/04 **שרבט נ' שרבט**, פד"י נט (4) 49, פסקה 12 (2004)]. בעניין שרבט נאמר כי קיימות שתי דרכים עיקריות לאכוף פסקי-דין וצווים של בית-המשפט, הראשונה – דרכי אכיפה ישירות, כאשר השכיחה בהן היא ביצוע פסק-הדין לפי חוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967 באמצעות המוציא לפועל. השנייה – דרכי אכיפה עקיפות, לדוגמה, הגשת תביעה שעילתה הפרת הסכם פשרה ותביעה לפיצויים, הטלת סנקציה דיונית לפי התקנות כאשר בעל-דין מפר הוראה דיונית במהלך המשפט, הגשת בקשה על-פי סעיף 6 לפקודת בזיון לאכוף את הצד האחר להסכם לציית לפסק-דין שנתן תוקף להסדר הפשרה שהושג בין הצדדים, העמדתו לדין של המפר על-פי סעיף 287 לחוק העונשין, תשל"ז-1977 (ראו והשוו עמוד 60 לעניין שרבט).

42. עוד הובהר בעניין שרבט כי השימוש באמצעים אלה ייעשו על-ידי בית-המשפט בשמרנות ובזהירות. וכפי שפורט בפסק הדין – "**עיקרון מרכזי בהחלטה אם יש להפעיל את מנגנון האכיפה על-פי פקודת הבזיון הינו כי יש לאכוף צו שיפוטי על-ידי אמצעי הכפייה החמור פחות מבין אלה המתאפשרים. במילים אחרות, אין ליתן צו על-פי סעיף 6 לפקודת הבזיון אם יש דרך חלופית לאכיפה. עיקרון זה כונה על-ידי השופטת שטרסברג-כהן "עקרון הדרך החמורה פחות"** (רע"פ 7148/98 הנ"ל [2], בעמ' 350), (ראו פסקה 12 לפסק הדין בעניין שרבט).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/707/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

43. לכן, ככלל, המדיניות השיפוטית הראויה היא כי אין להיזקק להליכי בזיון, המהווים הליכים מעין פליליים, כאשר קיימת דרך אחרת חמורה פחות לביצוע הקביעה השיפוטית, וכי יש לשאוף לאכוף צו שיפוטי על ידי אמצעי הכפייה החמור פחות ולנקוט הליכי הגבייה במשורה ובמקרים חריגים בלבד [רע"א 8603/21 סלומון אייזנברג נ' אהרון וולק (נבו 20.12.2021)].

44. כמו כן, על פסק-הדין אשר את אכיפתו מבקשים, להיות ברור וחד-משמעי. ככלל, אין לאכוף מכוח פקודת בזיון צווים והחלטות שאינם מובנים ואשר מאפשרים יותר מפירוש אחד. כאשר צו אינו חד-משמעי אין רואים בהפרתו משום בזיון בית-משפט [ראו והשוו רע"א 1208/22 מנאר גית נ' עו"ד עמוס ואן אמדן, בפסקה 12 (נבו 18.04.2022) ; בש"פ 1478/20 פלוני נ' בית הדין הרבני, בפסקה 38 (נבו 5.5.2020)].

45. ובהמשך לאמור, יש לתת חשיבות לשיקול נוסף – שיקול הצדק, בשיקול זה יש להתחשב בעניינם של המבקש לאכוף את פסק הדין ושל מפר פסק הדין, ובצעדים אשר יהוו דרך אכיפה ראויה וצודקת (ראו פסקה 12 לפסק הדין בעניין שרבת).

46. **מהכלל אל הפרט** – כאמור, הבקשה הוגשה לאחר שהתובע סבר כי הנתבעת לא ביצעה כראוי את הוראותיו של פסק הדין.

47. בתאריך 14.3.2022 הגישה הנתבעת בקשה מוסכמת לדחיית דיון ובמסגרת בקשתה ציינה כי בין הצדדים מתנהל משא ומתן וכי: "**במסגרת השיח דלעיל הוסכם לבצע בדיקת מומחה מטעם חברת לו-ליק לאבחון עדכני של העבודות שבוצעו בבניין למול הוראות ביצוע פסק דין**".

48. במסגרת הסכמות הצדדים ביקר המומחה המוסכם בבית המשותף מושא הסכסוך ובמסגרת חוות דעתו נקבע באופן מפורש כי: "**כלל הליקויים אשר צוינו בחוות הדעת במסגרת הרכוש המשותף, נבדקו ונמצאו תקינים / בוצעו כראוי ובצורה מקצועית בכפוף להוראות ודרישות חוות**



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/707/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הדעת גורמי רטיבות 81073 בדירת בגג המשותף" (ראו עמוד 4 לחוות הדעת).

49. מאחר שהצדדים הסכימו למינוי המומחה, ומאחר שחוות דעתו לא נסתרה ובהתחשב בנסיבות העניין, לרבות מהות הליך הבזיון ובשקלול שיקולי הצדק כאמור, מצאתי לנכון לקבל את ממצאי חוות הדעת ולקבוע כי אומנם הנתבעת לא חלקה על טענת התובע לפיהן העבודות בוצעו באיחור, אך עם זאת, העבודות בוצעו בהתאם לאמור בפסק הדין.

50. יובהר כי בענייננו לא מצאתי לנכון לקבל את ניסיונותיו של התובע לסתור את מסקנות חוות דעתו של המומחה המוסכם וזאת מפני שגם אם מצא התובע "אי דיוקים" מצדו של המומחה המוסכם - ואיני קובע כי כך היה - אין מדובר בפגמים היורדים לשורשו של עניין שיש בהם כדי לגרום לעיוות דין, במיוחד בהליך לפי פקודת בזיון בית המשפט.

51. בנוסף לכך, אין בטענותיו של התובע כדי לסתור את המסקנה העיקרית שאותה קבע המומחה, לפיה העבודות נבדקו בהתאם להוראות ודרישות חוות הדעת אשר נומקו בפסק הדין. ניסיון זה, יש לדחות גם אל מול מהות הליך הבזיון, שלא נועד להעניש כלפי עבר את הצד המפר לכאורה אלא נועד במקרים המתאימים, להביא לכפיית ציות עתידית של הצו השיפוטי שהופר [בש"פ 329/23 פלונית נ' פלוני, בפסקה 8 (נבו 20.02.2023)].

סיכום:

52. בנסיבות אלה אין לקבל את הבקשה לפי סעיף 6 לפקודת הבזיון, ולכן דינה להידחות.

53. אשר להוצאות הבקשה בהתאם לתקנה 53 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018, (להלן – "התקנות") החלטתי כי מחד גיסא, לא נסתרה טענת התובע לפיה הנתבעת איחרה ולא פעלה לביצוע העבודות במועד שנקבע בפסק הדין ומאידך גיסא, חוות דעתו של המומחה המוסכם קבעה כי טיב העבודות שבוצעו על ידי בעל המקצוע מטעם הנציגות בוצעו בהתאם לאמור בפסק הדין. לפיכך,



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/707/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

אף על פי שהבקשה להפעיל את פקודת בזיון בית משפט נדחתה, אך לאחר ששקלתי את מכלול השיקולים הרלוונטיים בענייננו, כאמור, החלטתי כי נכון יהיה שכל צד יישא בהוצאותיו.

המזכירות תמציא העתק ההחלטה לבאי כוח הצדדים / לצדדים כמקובל.
ניתנה היום, ל' שבט תשפ"ג, 21 פברואר 2023, בהעדר הצדדים.

מאיר פורת
המפקח על רישום מקרקעין
פתח תקווה